

감사결과 처분요구서

처분요구번호	2022-104	처분요구일자	2022. 9. 14.
처 분 종 류	개선		
관 계 부 서	○○○(주) (△△△그룹 ◇◇◇팀)		
제 목	채용관련 내부규정 미흡		

지 적 내 용

국민권익위원회는 공정한 채용절차 진행을 위해 「기타 공직유관단체 채용제도 개선대책(‘19.5)」을 수립하였고, 국토교통부는 소관 기타 공직유관단체로 하여금 개선대책 내용을 ’21. 3. 31.까지 「인사규정」에 반영하도록 요구하였다.

이에 ○○○(주)은 ’21. 3. 30.자로 「인사규정」을 개정하여 개선대책 내용을 반영하였으나, 본 감사를 통해 확인한 결과 국민권익위원회에서 요구한 7건의 조치 요구사항 중 1건이 일부 미흡하게 개선되었음이 확인되었다.

국민권익위원회는 공개채용 원칙확립을 위해 [표1]과 같이 개별 채용별로 절차와 방법을 기관장 등이 달리 정할 수 없도록 인사규정 상 특별 채용규정을 일괄 삭제하도록 하였다.

이에 ○○○(주)은 「인사규정」 제17조의3(채용 공정성 관리)①항을 신설하여 개별 채용별로 그 절차와 방법을 사장이 달리 정할 수 없도록 하였으나, 「인사규정」 제17조, 제19조의 특별채용 관련 규정은 삭제하지 아니하였다.

이는 국민권익위원회 권고사항을 「인사규정」에 반영함에 있어서 업무에 소홀함이 있었다고 할 수 있다.

【표1】 공직유관단체 채용제도 개선대책

- 【조치사항】 아래 관련 지침 및 기준을 참고하여 개별 채용별로 그 절차와 방법을 기관장 등이 달리 정할 수 없도록 **인사규정(사규)상 특별채용 규정 일괄 삭제**

<참고> 관련 지침 및 기준

공기업·준정부기관 경영에 관한 지침	지방공공기관 인사운영기준안
제16조(채용 공정성 관리) ⑧공기업·준정부기관은 채용계획 수립, 공고, 서류·면접전형과 필기시험 실시, 합격자 결정 등 직원채용의 절차와 방법 등에 관한 별도의 규정을 마련하되, <u>개별 채용별로 그 절차와 방법을 기관장 등이 달리 정하도록 할 수 없다.</u>	Ⅲ. 직원의 인사 ① 신규채용 다. 채용요건·시험방법 ○ 지방공사·공단·의장은 공개경쟁 및 경력경쟁 시험의 요건, 시험방법 등에 관하여는 직종·직위·직무의 특성을 감안하여 자체 인사규정으로 정하되, <u>개별 채용별로 그 절차와 방법을 기관장등이 달리 정하도록 할 수 없음</u>

【표2】 특별채용 관련 ○○○(주) 「인사규정」 반영 현황

관련 조항	내용
제17조(신규채용)	⑤ 다음 각 호의 1에 해당하는 경우에는 인사위원회의 심의를 거쳐 <u>특별채용 할 수 있다.</u> 1. 공개경쟁시험에 의하여 임용하는 것이 곤란한 분야의 자격증이나 면허증을 소지한 자 또는 특수분야의 전공자를 임용하는 경우 2. 국가유공자예우 등에 관한 법률 또는 장애인고용촉진 등에 관한 법률에 의거 취업보호 대상자 또는 장애인을 임용하는 경우 3. 별정직을 임용하는 경우<개정 2021.3.30.> 4. 기타 사장이 회사 운영상 필요하다고 인정하는 특수경력자를 임용하는 경우 ⑥ 제5항의 규정에 의한 특별채용은 제한경쟁시험 또는 서류전형 및 면접시험의 방법에 의할 수 있다. ⑦ 신규채용시험 등 각종 시험시행에 필요한 사항은 시행세칙에서 별도로 정한다.
제17조의 3 (채용공정성 관리)	① 채용계획 수립, 공고, 서류·면접전형과 필기전형 실시, 합격자 결정 등 직원채용의 절차와 방법 등에 관한 별도의 규정을 마련하되, <u>개별 채용별로 그 절차와 방법을 사장이 달리 정하도록 할 수 없다.<신설 2021.3.30.></u>

관련 조항	내용
제19조 (임용예정자의 등록시효)	① 신규채용에 의하여 임용예정자로 등록된 자가 임용발령을 받지 못한 때 공개채용임용예정등록자는 등록마감일로부터 1년, 특별채용임용예정등록자는 등록을 마친 날로부터 6개월이 달한 날에 각각 임용등록의 효력을 상실한다. 다만, 사장이 필요하다고 인정할 경우에는 1년의 범위 내에서 그 기간을 연장할 수 있다.

관계부서 및 해당부서 의견

○○○(주)은 법률에 의한 의무고용비율 충족 등과 같이 공개경쟁에 의한 채용이 어려운 경우가 있어 「인사규정」에 특별채용 관련 조항을 명시하고 있으나, 해당 조항을 종합적으로 검토하겠다고 답변하였다.

국민권익위원회는 공개경쟁 채용을 원칙으로 하고 있지만 동일한 조건을 가진 다수인을 대상으로 하는 제한경쟁 채용도 허용하고 있다. 이에 채용 기준 자격요건이 필요한 경우 제한경쟁방식을 채택할 수 있기에 특별채용 관련 조항은 삭제함이 타당하다.

조치할 사항

사장은 공개채용 원칙 확립을 위한 국민권익위원회 권고사항인 특별채용 금지조치를 위해 「인사규정」상에 명시된 특별채용 관련 조항을 개정 하시기 바랍니다.(개선)

인천국제공항공사 상임감사위원

직 인 생 략